

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083071-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: PEDRO LUCAS BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ALESSANDRA DE CARVALHO BARBOSA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL PELO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV VISANDO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÕES DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, mantendo-se a decisão de evento 73 dos autos nº 5006392-53.2024.4.02.5102 tal como proferida. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5083071-97.2024.4.02.5101

510014849342 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083071-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: PEDRO LUCAS BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ALESSANDRA DE CARVALHO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência apresentada pela União contra decisão que, no **evento 73 dos autos nº 5006392-53.2024.4.02.5102**, determinou a expedição de RPV em momento anterior ao trânsito em julgado.

No **evento 3, DESPADEC1**, esta Relatora indeferiu o requerimento de efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de Evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reafirmar a possibilidade de expedição de RPV em sede de antecipação de tutela em ações de saúde.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, mantendo-se a decisão de evento 73 dos autos nº 5006392-53.2024.4.02.5102 tal como proferida. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

5083071-97.2024.4.02.5101

510014849340 .V2

